

«ТАСДИҚЛАНГАН»

Акциядорларнинг умумий йиғилиши
қарори билан



(2022 йил 11 июл даги)

**“O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD”
АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ
УСТАВИ**

(Янги тахрирда)

Тошкент шаҳар – 2022 йил.

1-МОДДА. АСОСИЙ ҚОИДАЛАР, ЖАМИЯТНИНГ НОМИ, ЖОЙЛАШГАН ЕРИ. ЖАМИЯТНИНГ ЮРИДИК МАҚОМИ

1. Умумий қоидалар

1.1. Ушбу Устав Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни (кейинги матнда - Қонун) ва бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ тузилди.

1.2. Жамиятнинг фаолияти Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик Кодекси, Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади.

1.3. Жамиятнинг фирма номи:

Давлат тилида кирил алифбосида:

- Тўлиқ фирма номи: «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» акциядорлик жамияти;
- Қисқартирилган фирма номи: «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» АЖ.

Давлат тилида латин алифбосида:

- Тўлиқ фирма номи: «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» aksiyadorlik jamiyati;
- Қисқартирилган фирма номи: «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» AJ.

Рус тилида:

- Тўлиқ фирма номи: Акционерное общество «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD»;
- Қисқартирилган фирма номи: АО «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD».

Инглиз тилида:

- Тўлиқ фирма номи: Joint-Stock Company «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD»;
- Қисқартирилган фирма номи: JSC «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD».

1.4. «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» акциядорлик жамиятининг (кейинги матнда - жамият) жойлашган ери ва почта манзили:

Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Миробод тумани, Толлимаржон кўчаси 1.

Жамиятнинг электрон почта манзили: cc@uzea.uz

1.5. «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» акциядорлик жамияти Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги томонидан 2006 йил 28 декабрда 409-рақами билан рўйхатдан ўтказилган Очик Акциядорлик жамияти шаклидаги «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» Ўзбекистон-Россия Қўшма корхонаси барча ҳуқуқлари ва мажбуриятларининг ҳуқуқий ворисидир.

1.6. Жамият юридик шахс бўлиб, у ўз мустақил балансида ҳисобга олинадиган алоҳида мол-мулкка, шу жумладан, ўзининг устав фондида (устав капиталига) берилган мол-мулкка эга бўлади, ўз номидан мулккий ва шахсий номулккий ҳуқуқларни олиши ҳамда амалга ошириши, зиммасига мажбуриятлар олиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиши мумкин.

1.7. Жамият давлат рўйхатидан ўтказилган пайтдан эътиборан юридик шахс мақомига эга бўлади.

1.8. Жамият чекланмаган муддатга тузилади.

1.9. Жамият Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ва ундан ташқарида банк ҳисобварақлари очишга ҳақлидир.

1.10. Жамият ўзининг фирма номи давлат тилида тўлиқ ёзилган ҳамда жойлашган ери кўрсатилган юмалоқ муҳрга эга бўлиши лозим. Муҳрда бир вақтнинг ўзида фирманинг номи бошқа исталган тилда ҳам кўрсатилиши мумкин.

1.11. Жамият ўзининг номи ёзилган штамп ва бланкаларга, ўз тимсолига, шунингдек белгиланган тартибда рўйхатдан ўтказилган товар белгисига ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарларнинг, ишларнинг ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи бошқа воситаларга эга бўлишга ҳақли.

2. Жамият фаолиятининг предмети (асосий йўналишлари) ва мақсадлари

2.1. Жамият фаолиятининг мақсади фойда олиш ҳисобланади.

2.2. Жамият фаолиятининг асосий мақсади:

- Ўзбекистонлик ва чет эл корхоналари, ташкилотлари ва фуқароларининг Жамият томонидан ишлаб чиқариладиган маҳсулотларга (ишлар, хизматларга) бўлган эҳтиёжларини қондириш;

- Таъсисчининг манфаатларини кўзлаган ҳолда оқилона даромад олиш ва Жамият акциядорлари ҳамда меҳнат жамоасининг ижтимоий ва иқтисодий манфаатларини қаноатлантириш ҳисобланади.

2.3. Фаолият предмети.

Жамият фаолиятининг асосий йўналишлари қуйидагилардир:

- паст вольтли ва юқори вольтли аппаратура маҳсулотларини, паст вольтли ва юқори вольтли тўпламли қурилмаларни (электр шчитлар (щитлар), энергетик шчитлар (щитлар), шчит (щит) қурилмалари, пульта, панеллар ва бошқаларни) ишлаб чиқариш ва сотиш;
- металлдан қурилиш конструкциялари ва турли буюмларни ишлаб чиқариш ва сотиш;
- техник ҳужжатларни ишлаб чиқиш ҳамда электрон ва бошқа ускуналарни, машина ва механизмларни, эҳтиёт қисмларни лойиҳалаштириш, тайёрлаш, монтаж қилиш ва таъмирлаш;
- таркибида қимматбаҳо металл қўлланадиган техник ва маиший буюмларни (паст вольтли аппаратура, халқ истеъмол моллари) кимёвий таҳлил қилиш учун платинадан тайёрланган идишларни (сигимларни) қўллаш;
- электротехник машиналар, ускуналар, аппаратура ва ишлаб чиқариш-техник мақсадли буюмларни ишлаб чиқариш;
- улгуржи савдо;
- чакана савдо;
- турли технологик ускуналарни ишлаб чиқариш, қайта тиклаш, таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш, монтаж қилиш, ишга тушириш-созлаш ишларини бажариш;
- электромонтаж, монтаж ва ишга тушириш-созлаш ишларини ташкил этиш, ишлаб чиқариш тармоқларига техник хизмат кўрсатиш;
- машинасозлик соҳасида ва металлга ишлов бериш учун технологик оснастка ишлаб чиқариш;
- маиший ва саноат музлаткичлар ва кондиционерларни сотиб олиш, сотиш, ишлаб чиқариш, қайта тиклаш, монтаж қилиш, таъмирлаш, ишга тушириш-созлаш ишларини бажариш ва техник хизмат кўрсатиш;
- ҳарорат, босим ва бошқа технологик жараёнларни ўлчаш ва ростлаш учун асбобларни, иккиламчи асбобларни, технологик жараёнларни ростлаш учун ростлагичлар ва ижро этувчи машиналарни ишлаб чиқариш, қайта тиклаш, таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш, монтаж қилиш, ишга тушириш-созлаш ишларини бажариш;
- машинасозлик учун қуйма буюмлар, поковка, штамповка ва пайвандланган конструкцияларни, шу жумладан рангли металлларни ишлаб чиқариш;
- саноат ускуналари ва деталларни таъмирлаш;
- ишлаб чиқариш-техник мақсадли ускуналар ва машиналарни ижарага бериш;
- юридик ва жисмоний шахсларга шлаб чиқариш ва техник-ишлаб чиқаришга йўналтирилмаган кўчмас мулкларни ижарага бериш;
- юк кўтариш механизмлар ва босим остида ишловчи идишларни қўллаган ҳолда машинасозлик маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
- нефть ва газ конларини ўзлаштириш учун янги технологик жараёнлар, техник воситалар ва ускуналарни ишлаб чиқиш ва жорий қилиш;

- нефть ва газ саноатида қўлланиладиган агрегатлар ва қурилмаларни, барча турдаги нефть ва газ ускуналарини лойиҳалаштириш, тайёрлаш ва сотиш;
- нефть ва газ ускуналарини ишлаб чиқариш, қуриш, монтаж қилиш, ишга тушириш ва созлаш;
- ўлчов воситаларини тайёрлаш, сотиш ва ижрага бериш;
- асбестцементли листлар (шифер), конструктив элементлар ва қисмлар, асбестцементли қувурлар ва бошқа асбестцементли маҳсулотларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш ва сотиш;
- турли хил қурилиш материаллари, хом-ашё, техник асбобларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш ва сотиш;
- цемент сотиб олиш, ишлаб чиқариш ва сотиш;
- товар бетони ва қурилиш қоришмаларини ишлаб чиқариш;
- асфальт-бетон аралашмаларини ишлаб чиқариш;
- бетон ва йиғма темир-бетондан конструкциялар ва маҳсулотларни ишлаб чиқариш;
- металлдан болғаланган маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш;
- инвентарь, оснастка, металл-шакллар ва опалубкани ишлаб чиқариш;
- пишиқ ва силикатли қурилиш ғишти, керамик блоклар ва панелларни, ғиштли ва керамик черепицадан блоклар ва панелларни ишлаб чиқариш;
- пол учун керамик плиткаларни, сирланган қоплама плиткаларини, бинонинг олд томонини қоплаш учун керамик маҳсулотларни, керамик оқава ва дренаж қувурларини, кислотага бардошли керамик маҳсулотлар ва бошқа маҳсулотларни ишлаб чиқариш;
- металл, алюминий ва ПВХ асосидаги пластикдан маҳсулотлар ва конструкцияларни (шу жумладан эшик, дераза блокларини ва витраж маҳсулотларини) ишлаб чиқариш ва монтаж қилиш;
- алюминий ва алюминий қотишмаларидан конструкциялар ва материалларни ишлаб чиқариш;
- турли хил пластмассалардан халқ истеъмол моллари ва техник ишлаб чиқариш йўналишдаги маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва сотиш;
- лок-бўёқ маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш;
- барча турдаги мебель маҳсулотларини, шу жумладан, аҳоли буюртмаси бўйича ишлаб чиқариш;
- ёғоч-тахтадан эшик, ром ва витраж маҳсулотларини ишлаб чиқариш, таъмирлаш, сотиб олиш ва сотиш;
- ёғочдан тайёрланган қурилиш конструкцияларини ишлаб чиқариш, таъмирлаш, сотиб олиш ва сотиш;
- ёғочни қайта ишлаш;
- магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларини лойиҳалаштириш, қуриш, улардан фойдаланиш ва уларни таъмирлаш;
- шишадан халқ истеъмол молларини ва ишлаб чиқариш-техник мақсадли маҳсулотларни ишлаб чиқариш;
- баландликларда саноат альпинизми усулларида таъмирлаш, қурилиш-монтаж ишларини бажариш;
- қурилиш-таъмирлаш ишлари, қурилиш, сантехник ва авария хизматларини бажариш;
- ишлаб чиқариш ва савдо хоналарини, бинолар ва турар жой уйларни обдон таъмирлаш;
- безаш, монтаж ва том ёпиш ишлари;
- лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш;

- дизайнерлик ишлари;
- кўприклар ва тоннелларни лойиҳалаштириш, қуриш, улардан фойдаланиш ва уларни таъмирлаш;
- мудофаа объектларини лойиҳалаштириш, қуриш, улардан фойдаланиш ва уларни таъмирлаш;
- хавфи юқори бўлган объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш;
- меъморлик-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш;
- қурилиш лойиҳаларини экспертиза қилиш;
- умумий овқатланиш корхоналарини очиш;
- озиқ овқатларни сотиб олиш, сотиш ва ишлаб чиқариш;
- минерал, мевали, газланган сув, нон кваси, морс ва бошқа алкогольсиз ичимликларни ишлаб чиқариш ва сотиш;
- қишлоқ хўжалиги, чорвадорчилик, асал аричилик маҳсулотларини, шунингдек доривор ўсимликларни ишлаб чиқариш, тайёрлаш, йиғиш, қайта ишлаш ва сотиш;
- автомобиль транспортида йўловчиларни ва юкларни шаҳарда, шаҳар атрофида, шаҳарлараро ва халқаро йўналишлар бўйича ташишни ташкил этиш;
- автотранспортни таъмирлаш ва сервис хизматлари кўрсатишни ташкил этиш;
- автомобилларга техник хизмат кўрсатиш, автосервис шаҳобчаларини ташкил этиш;
- нефть маҳсулотларини қайта ишлаш, сотиб олиш ва бензин қуйиш шаҳобчалари орқали сотиш;
- автомобилларга газ қуйиш шаҳобчаларини очиш;
- барча турдаги автомобиллар ва двигателларни таъмирлаш ва ишлаб чиқариш;
- автомобилларни ювиш хизматини очиш;
- автомобиллар ва бошқа техникани ижарага бериш ва сотиш;
- иккиламчи ресурсларни ва ишлаб чиқариш чиқиндиларини йиғиш, қайта ишлаш, тайёрлаш ва сотиш;
- аҳолига барча турдаги маиший хизматларни кўрсатиш;
- ёнғин хавфсизлиги ва қўриқлаш сигнализация тизимларини монтаж қилиш, созлаш, хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш;
- ювувчи, тозаловчи ва бошқа маиший кимё воситаларини ишлаб чиқариш, қadoқлаш, ўраш ва сотиш;
- турли хил қаттиқ, суюқ ва вакуум ўрови учун ўраш, қуйиш ва қadoқлаш цехларини очиш;
- спорт-томоша ва спорт-соғломлаштириш тадбирларини ташкил этиш;
- матбаа фаолияти;
- дистрибьюторлик, дилерлик, агентлик, инжиниринг хизматларини кўрсатиш, маркетинг тадқиқотларини ўтказиш;
- ахборот базалари ва маълумот банкларини тузиш;
- маълумотлар узатиш тармоқларини лойиҳалаштириш, қуриш, улардан фойдаланиш ва хизмат кўрсатиш;
- маҳаллий, шаҳарлараро алоқа хизматларини кўрсатиш, шунингдек халқаро телефон орқали гаплашиш хизматларини тақдим этиш (таксофон алоқа хизматлари);
- реклама фаолияти, кўргазмаларда иштирок этиш, мижозлар буюртмаларига кўра реклама маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
- илмий-изланиш, лойиҳа-конструкторлик ва тажриба ишларини ўтказиш;
- амалдаги қонунчиликда белгиланган тартибда экспорт операцияларини ўтказиш;

- лизинг ва ижара;
- ким ошди савдоларида юридик ва жисмоний шахслардан кўчар ва кўчмас мулкни сотиб олиш ва сотиш;
- компьютер, радио, видео, телеаппаратура ва кўпайтириш техникасини сотиб олиш, етказиб бериш, сотиш, техник ва сервис хизматларини кўрсатиш;
- юридик ва жисмоний шахсларга мураккаб электрон аппаратураларни созлаб ва таъмирлаб бериш хизматларини кўрсатиш;
- туризм фаолияти;
- меҳмонхона бизнесини ташкил этиш;
- дорихоналар тармоғини очиш;
- божхона омборларини ташкил этиш, юкларни жойлаштириш, сақлаш, декларацияларни тўлдириш ва расмийлаштириш хизматларини кўрсатиш;
- ўз негизидида ва тижорат асосида «НОУ-ХАУ» ва янги технологияларни яратиш, сотиб олиш, ишлаб чиқаришга татбиқ этиш шва тақдим этиш орқали ташкил этиш;
- хайрия ва хомийлик фаолияти;
- ташқи иқтисодий фаолият.

2.4. Аниқ мақсадлар ва вазифаларнинг белгиланиши (кайд этилиши) жамиятнинг Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа фаолият турларини амалга ошириш ҳуқуқини чекламайди.

2.5. Амалга ошириш учун махсус рухсатнома (лицензия) талаб қиладиган фаолият турлари қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тегишли лицензия олинганидан кейин амалга оширилади.

3. Жамиятнинг ҳуқуқлари

3.1. Ўз фаолиятини амалга ошириш учун, Жамият қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- тузилган шартномаларга мувофиқ, моддий-техник ва бошқа маҳсулотлар етказиб берилишини таъминлаш;
- МДХ ва узоқ хориж мамлакатлари корхоналари ва ташкилотлари билан ўзаро фойдали ҳамкорликни ривожлантириш;
- ишлаб чиқарилган маҳсулотларни ва хизматларни эркин келишилган нархлар бўйича сотиш;
- бошқа юридик шахсларнинг таъсисчиси бўлиш ёки уларнинг устав фондида бошқа йўл билан қатнашиш;
- тузиладиган шартномалар асосида хорижий инвестицияларни жалб қилиш;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳамда ундан ташқарида давлат ва хусусий, тижорат ва нотижорат ташкилотлар билан, шунингдек жисмоний шахслар билан турли битимлар ҳамда бошқа юридик актларни амалга ошириш;
- Жамият ишларига чет эл жисмоний шахсларини жалб қилиш;
- Ўзбекистон Республикаси ҳудудида кўчар ва кўчмас мулкни, мулкӣ ҳуқуқларни ва ақлий (интеллектуал) мулкни мулк қилиб сотиб олиш, уларни ижарага олиш ва бериш;
- уюшмалар, иттифоклар, консорциумлар ва бирлашмаларга аъзо бўлиш;
- белгиланган тартибда банкларда ҳар қандай, шу жумладан валюта ҳисоб рақамларини очиш, банк кредитлари ва ссудаларини олиш, амалдаги қонун ҳужжатлари асосида томонлар келишуви бўйича ҳар қандай тўлов шакллариини ўтказиш ва акцептлаш, амалдаги айирбошлаш тартибига мувофиқ ўз маблағларини ваколатли банклар орқали айирбошлаш;
- савдо (тендер), шу жумладан ким ошди савдолари ва танловларда қатнашиш;

- томонлар ўртасида келишилган тўлов шартларида маҳсулотлар ва хизматларни сотиб олиш ва сотиш;
 - ўзининг ишлаб чиқариш ва хўжалик фаолиятини, ҳамда ижтимоий ривожлантириш жамғармаларини мустақил режалаштириш;
 - Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ мустақил равишда ўз балансидан мол-мулк, қарз, қармоқ, бошқа заҳираларини чиқариш;
 - Қорхонанинг Устави вазифаларини бажариш учун зарур бўлган техник-ишлаб чиқариш воситалари, хом ашё, материаллар, транспорт воситаларини сотиб олиш;
- Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, бошқа ҳуқуқларни амалга ошириш.

4. Жамият устав фондининг (устав капиталининг) миқдори

- 4.1. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланади. Жамият томонидан чиқариладиган барча акцияларнинг номинал қиймати бир хил бўлиши керак.
- 4.2. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) жамият мол-мулкининг жамият кредиторлари манфаатларини қўғайдиган энг кам миқдорини белгилайди.
- 4.3. Жамият оддий акцияларни жойлаштириши шарт, шунингдек имтиёзли акцияларни жойлаштиришга ҳақли. Жойлаштирилган имтиёзли акцияларнинг номинал қиймати жамият устав фондининг (устав капиталининг) йигирма **беш** фоизидан ошмаслиги керак.
- 4.4. Жамият устав фондининг миқдори 4 343 854 535 (тўрт миллиард уч юз қирқ уч миллион саккиз юз эллик тўрт минг беш юз ўттиз беш) сўмни ташкил этади ва номинал қиймати 1 751 (бир минг етти юз эллик бир) сўм бўлган 2 480 785 (икки миллион тўрт юз саксон минг етти юз саксон беш) дона оддий акцияга бўлинган.

5. Жамият акцияларининг сони, номинал қиймати, турлари

- 5.1. Жамият томонидан 2 480 785 (икки миллион тўрт юз саксон минг етти юз саксон беш) дона оддий эгасининг номи ёзилган акциялар чиқарилган ва жойлаштирилган.
- 5.2. Жамият акцияларининг номинал қиймати 1 751 (бир минг етти юз эллик бир) сўмни ташкил этади.

6. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ва камайитириш тартиби

- 6.1. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтирилиши мумкин.
- 6.2. Кўшимча акциялар эълон қилинган жамият уставига белгиланган акцияларнинг сони доирасидагина жамият томонидан жойлаштирилиши мумкин.
- 6.3. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.
- 6.4. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш тўғрисидаги қарорда жойлаштириладиган кўшимча оддий

акцияларнинг ва имтиёзли акцияларнинг сони, уларни жойлаштириш муддатлари ва шартлари белгиланган бўлиши керак.

6.5. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг номинал қиймати миқдорида рўйхатдан ўтказилади. Бунда ушбу уставда кўрсатилган эълон қилинган муайян турдаги акцияларнинг сони ушбу турдаги жойлаштирилган қўшимча акцияларнинг сонига қисқартирилиши керак.

6.6. Жамиятнинг тегишли бошқарув органи томонидан қабул қилинган қўшимча акцияларни чиқариш тўғрисидаги ёки акциянинг номинал қийматини ошириш ҳақидаги қарор жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш тўғрисидаги қарордир.

6.7. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтириш жалб қилинган инвестициялар, жамиятнинг ўз капитали ва ҳисобланган дивидендлар ҳисобидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши мумкин.

6.8. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) унинг ўз капитали ҳисобидан қўшимча акцияларни жойлаштириш йўли билан кўпайтиришда бу акциялар барча акциядорлар ўртасида тақсимланади. Бунда ҳар бир акциядорга қайси турдаги акциялар тегишли бўлса, айтилишига турдаги акциялар унга тегишли акциялар сонига мутаносиб равишда тақсимланади. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) кўпайтирилиши натижасида кўпайтириш суммасининг битта акциянинг номинал қийматига мувофиқлиги таъминланмайдиган бўлса, жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтиришга йўл қўйилмайди.

6.9. Акцияларни жойлаштириш, шу жумладан, акциядорлар ўртасида жойлаштириш тўғрисида қарор қабул қилишда акцияларни жойлаштириш (**ташқил этилган қимматли қоғозлар савдоларига** чиқариш) нархи кузатув кенгаши томонидан қимматли қоғозлар савдоси ташкилотчиларининг савдо майдончаларида вужудга келаётган нархлар конъюнктурасидан келиб чиққан ҳолда белгиланади.

6.10. Жамият акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган қимматли қоғозларни очиқ ва ёпиқ обуна орқали жойлаштиришга ҳақли.

6.11. Жамият томонидан акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган, ҳақи пул маблағлари билан тўланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни жойлаштиришда овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорлар уларни имтиёзли олиш ҳуқуқига эга бўладилар. Акциядор, шу жумладан, акциядорларнинг умумий йиғилишида қарши овоз берган ёхуд унда иштирок этмаган акциядор акцияларни ва акцияларга айирбошланадиган эмиссиявий қимматли қоғозларни ўзига тегишли шу турдаги акциялар миқдорига мутаносиб миқдорда имтиёзли олиш ҳуқуқига эга.

6.12. Жамиятнинг акцияларини ва бошқа қимматли қоғозларини жойлаштириш чоғида уларга ҳақ тўлаш пул ва бошқа тўлов воситалари, мол-мулк, шунингдек пулда ифодаланадиган баҳога эга бўлган ҳуқуқлар (шу жумладан, мулк ҳуқуқлар) орқали амалга оширилади. Жамиятни таъсис этиш чоғида унинг акцияларига ҳақ тўлаш тартиби жамиятни ташқил этиш тўғрисидаги таъсис шартномасида (ўзгартиш тўғрисидаги қарорда) ёки жамият уставида, қўшимча акциялар ва бошқа қимматли қоғозларга ҳақ тўлаш эса, уларни чиқариш тўғрисидаги қарорда белгилаб қўйилади.

6.13. Жамиятнинг қўшимча акцияларига ушбу акцияларни чиқариш тўғрисидаги қарорда кўрсатилган жойлаштириш муддати ичида ҳақ тўланиши лозим.

6.14. Агар жамиятнинг пулдан ўзга воситалар билан ҳақи тўланаётган акциялари ва бошқа қимматли қоғозларининг номинал қиймати қонун ҳужжатларида белгиланган **базавий ҳисоблаш миқдорининг** икки юз бараваридан кўпни ташқил этса, жамиятнинг акциялари

ва бошқа қимматли қоғозларининг ҳақи сифатида киритилаётган мол-мулкнинг пулда ифодаланган баҳоси баҳоловчи ташкилот томонидан чиқарилиши зарур.

6.15. Жамиятнинг устав фонди (устав капитали) акцияларнинг номинал қийматини камайтириш ёки акцияларнинг умумий сонини қискартириш йўли билан, шу жумладан, акцияларнинг бир қисмини кейинчалик бекор қилган ҳолда жамият томонидан акцияларни олиш йўли билан камайтирилиши мумкин.

6.16. Жамият устав фондини (устав капиталини) камайтиришга, агар бунинг натижасида унинг миқдори жамият устав фондининг (устав капиталининг) жамият уставидagi тегишли ўзгартишларни давлат рўйхатидан ўтказиш санасида Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан белгиланган курс бўйича тўрт юз минг АҚШ доллариға тенг миқдоридан камайиб кетса, ҳақли эмас.

6.17. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисидаги ва жамият уставига тегишли ўзгартишлар киритиш ҳақидаги қарорлар акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

6.18. Жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинаётганда акциядорларнинг умумий йиғилиши устав фондини (устав капиталини) камайтириш сабабларини кўрсатади ва уни камайтириш тартибини белгилайди.

6.19. Жамият устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида қарор қабул қилинган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай ўз кредиторларини бу ҳақда ёзма шаклда хабардор қилади. Кредиторлар жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш тўғрисида ўзларига билдириш юборилган санадан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай жамиятдан ўз мажбуриятларини муддатидан олдин бажаришини ва устав фонди (устав капитали) камайтирилиши билан боғлиқ зарарларнинг ўрнини коплашини талаб қилишга ҳақли.

7. Жамиятнинг корпоратив облигациялари ва бошқа қимматли қоғозлари

7.1. Жамият корпоратив облигацияларни ва бошқа қимматли қоғозларни чиқаришга ҳамда жойлаштиришга ҳақли.

7.2. Жамиятнинг корпоратив облигациялари жамият акцияларига айирбошланадиган қимматли қоғозлар бўлиши мумкин.

7.3. Жамият мол-мулк билан таъминланган корпоратив облигацияларни уларни чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш санасидаги ўз капитали миқдори доирасида чиқаришга ҳақли.

7.4. Жамият томонидан корпоратив облигацияларни, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигацияларни чиқариш жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра амалга оширилади.

7.5. Жамият томонидан жамият кузатув кенгашининг қарорига кўра акцияларга айирбошланадиган корпоратив облигациялар чиқарилган тақдирда, мазкур қарор унинг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши керак.

8. Жамиятнинг фондлари

8.1. Жамиятда устав фондининг (устав капиталининг) ўн беш фоизидан кам бўлмаган миқдорда захира фонди ташкил этилади.

8.2. Жамиятнинг захира фонди ушбу уставда белгиланган миқдорға етгунига қадар соф фойдадан ҳар йилги мажбурий ажратмалар орқали шакллантирилади. Ҳар йилги ажратмаларнинг миқдори жамиятнинг ушбу уставда белгиланган миқдорға етгунига қадар соф фойданинг беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.

Захира фонди тўлиқ ёки қисман сарф қилинган бўлса мажбурий ажратмалар қайта тикланади.

8.3. Бошқа маблағлар мавжуд бўлмаган тақдирда, жамиятнинг захира фонди жамиятнинг зарарлари ўрнини қоплаш, жамиятнинг корпоратив облигацияларини муомаладан чиқариш ва жамиятнинг акцияларини қайтариб сотиб олиш учун мўлжалланади.

8.4. Жамиятнинг захира фондидан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш мумкин эмас.

8.5. Жамият қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда бошқа фондларни ташкил этиши мумкин.

9. Дивидендларни тўлаш

9.1. Дивиденд жамият соф фойдасининг акциядорлар ўртасида тақсимланадиган қисмидир.

9.2. Дивиденд акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорига кўра пул маблағлари ёки бошқа қонуний тўлов воситалари ёхуд жамиятнинг қимматли қоғозлари билан тўланиши мумкин.

9.3. Дивиденд акциядорлар ўртасида уларга тегишли акцияларнинг сони ва турига мутаносиб равишда тақсимланади.

9.4. Жамият молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги, тўққиз ойи натижаларига кўра ва (ёки) молиявий йил натижаларига кўра, агар “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунда бошқача қоида белгиланмаган бўлса, жойлаштирилган акциялар бўйича дивидендлар тўлаш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли.

Жамиятнинг молиявий йилнинг биринчи чораги, ярим йиллиги ва тўққиз ойи натижаларига кўра дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарори тегишли давр тугагандан кейин уч ой ичида қабул қилиниши мумкин.

9.5. Акцияларнинг ҳар бир тури бўйича дивидендлар тўлаш, дивиденднинг миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби тўғрисидаги қарор жамият кузатув кенгашининг тавсияси, молиявий ҳисоботнинг ишончлилиги ҳақида аудиторлик хулосаси мавжуд бўлган тақдирда, молиявий ҳисобот маълумотлари асосида акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Дивидендлар тўлаш тўғрисидаги қарорда дивидендлар тўлаш бошланадиган ва тугалланадиган саналар кўрсатилган бўлиши лозим.

9.6. Дивидендларни тўлаш муддати ва тартиби акциядорларнинг умумий йиғилиши қарорида белгиланади. Дивидендларни тўлаш муддати шундай қарор қабул қилинган кундан эътиборан олтмиш кундан кеч бўлмаслиги лозим.

10. Жамиятнинг бошқарув органи, уларни шакллантириш тартиби ва ушбу органларнинг ваколатлари

10.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши, кузатув кенгаши ва яккабошчилик асосидаги ижроия органи жамиятнинг бошқарув органларидир.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши

10.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши жамиятнинг юқори бошқарув органидир.

10.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишини жамият кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, жамият кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

10.4. Жамият ҳар йили акциядорларнинг умумий йиғилишини (акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини) ўтказиши шарт.

10.5. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида жамиятнинг кузатув кенгашини сайлаш тўғрисидаги, жамиятнинг Бош директори билан тузилган

шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги ҳақидаги масалалар ҳал этилади, жамиятнинг йиллик ҳисоботи, жамиятнинг йиллик бизнес-режаси ҳамда жамият фойдаси ва зарарларининг тақсимланиши кўриб чиқилади.

10.6. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

10.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати жамиятнинг кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

10.8. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

1) жамият уставига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш;

2) жамиятни қайта ташкил этиш;

3) жамиятни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралик ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

4) жамият кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, унинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш;

5) эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

6) жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;

7) ўз акцияларини олиш;

8) жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш, ижроия органини тузиш, унинг раҳбарини сайлаш (тайинлаш) ва раҳбарнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш. Бунда, жамият кузатув кенгаши жамиятнинг Бош директори билан тузилган шартномани, агар у жамият уставини қўпол тарзда бузса ёки унинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга;

9) жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини, шунингдек жамият фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш;

10) жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

11) жамият кузатув кенгашининг **ва тафтиш комиссиясининг** ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан, жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан тегишли равишда ҳисоботларини ва ҳулосаларини эшитиш;

12) имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида қарорни қабул қилиш;

13) акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

14) акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

15) Ўзбекистон Республикаси “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонунининг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда жамият томонидан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

16) қонун ҳужжатларига ва жамиятнинг ушбу уставига мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

10.9. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар жамиятнинг ижроия органи ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

10.10. Ушбу Уставда Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар жамиятнинг кузатув кенгаши ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас, акциядорлар умумий йиғилишининг қарори билан ёки қонун ҳужжатларида белгиланган

ҳолларда жамиятнинг уставига тегишли ўзгартиришлар ва қўшимчаларни киритиш орқали ушбу ваколатлар кузатув кенгашига топширилган ҳолатлари бундан мустасно.

10.11. Ушбу Уставнинг 10.8-банди 1), 2), 3), 5), 12)-қисмларида кўрсатилган масалалар бўйича қарор акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик овози билан қабул қилинади, шунингдек:

- йирик битим тузиш масаласи бўйича жамият кузатув кенгашининг яқдиллигига эришилмаган тақдирда йирик битим тузиш тўғрисидаги масала кузатув кенгашининг қарорига кўра акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун олиб чиқилиши мумкин.

- баланс қиймати ёки олиш қиймати битим тузиш тўғрисида қарор қабул қилинаётган санада жамият соф активлари миқдорининг эллик фоизидан ортигини ташкил этувчи мол-мулк хусусида йирик битим тузиш тўғрисидаги қарор акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинади.

Қолган масалалар бўйича қарор Акциядор умумий йиғилишида қатнашаётган овоз берувчи акциялар эгалари бўлган акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

10.12. Акциядорлар умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар ҳамда овоз бериш яқунлари акциядорларнинг маълумотиغا:

- акциядорларнинг умумий йиғилиши яқунланганидан кейин уларни эълон қилиш;
- акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси тузилган санадан бошлаб икки иш куни давомида муҳим ҳолат тўғрисидаги ахборотда ушбу маълумотни ошкор қилиш орқали етказилади.

Жамиятнинг акциялари фонд биржасининг листингида бўлган тақдирда, жамият, шунингдек, тегишли ахборотни фонд биржасининг расмий веб-сайтида эълон қилиши шарт.

10.13. Жамият овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) жамиятнинг молия йили тугаганидан кейин ўттиз кундан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар киритишга ҳамда жамият кузатув кенгаши ва тафтиш комиссиясига (тафтишчилигига) бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли.

10.14. Акциядорлар (акциядор) жамият кузатув кенгаши ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартишлар киритишга ҳақли.

10.15. Акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш ва ўтказиш билан боғлиқ бўлган бошқа масалалар қонун ҳужжатлари ҳамда Жамиятнинг “Акциядорлар Умумий йиғилиши тўғрисида”ги Низом асосида тартибга солинади.

Кузатув кенгаши

10.16. Жамиятнинг кузатув кенгаши жамият фаолиятига умумий раҳбарликни амалга оширади.

10.17. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

- 1) жамият фаолиятининг устувор йўналишларини белгилаш;
- 2) акциядорларнинг йиллик ва навбатдан ташқари умумий йиғилишларини чақириш, бундан Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуни 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳоллар мустасно;
- 3) акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибини тайёрлаш;
- 4) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана, вақт ва жойни белгилаш;
- 5) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санасини белгилаш;

- 6) ушбу Уставнинг 10.8-бандида назарда тутилган масалаларни акциядорларнинг умумий йиғилиши ҳал қилиши учун киритиш;
- 7) мол-мулкнинг бозор қийматини белгилашни ташкил этиш;
- 8) жамиятнинг йиллик бизнес-режасини кўриб чиқиш ва маъқуллаш. Бунда жамиятнинг келгуси йилга мўлжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай маъқулланиши лозим;
- 9) ички аудит хизматини ташкил этиш ва унинг ходимларини тайинлаш, шунингдек ҳар чоракда унинг ҳисоботларини эшитиб бориш;
- 10) жамият ижроия органининг фаолиятига дахлдор ҳар қандай ҳужжатлардан эркин фойдаланиш ва жамият кузатув кенгаши зиммасига юклатилган вазифаларни бажариш учун бу ҳужжатларни ижроия органидан олиш. Жамият кузатув кенгаши ва унинг аъзолари олинган ҳужжатлардан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши мумкин;
- 11) аудиторлик текширувини ўтказиш (**мажбурий аудиторлик текшируви бундан мустасно**), **аудиторлик ташкилотини белгилаш, унинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори ва у билан шартнома тузиш (шартномани бекор қилиш) тўғрисида қарор қабул қилиш;**
- 12) дивиденд миқдори, уни тўлаш шакли ва тартиби юзасидан тавсиялар бериш;
- 13) жамиятнинг захира фондидан ва бошқа фондларидан фойдаланиш;
- 14) жамиятнинг филиалларини ташкил этиш ва ваколатхоналарини очиш;
- 15) жамиятнинг шўъба ва тобе ҳўжалик жамиятларини ташкил этиш;
- 16) Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонуннинг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда битимлар тузиш ҳақида қарор қабул қилиш;
- 17) жамиятнинг тижорат ва нотижорат ташкилотлардаги иштироки билан боғлиқ битимларни қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тузиш;
- 18) жамиятнинг корпоратив облигацияларини қайтариб сотиб олиш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- 19) жамиятнинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш;
- 20) қимматли қоғозларни (акциялар, облигацияларни) чиқариш тўғрисидаги қарорни ва эмиссия рисоласини тасдиқлаш;
- 21) қимматли қоғозларни (акциялар, облигацияларни) чиқариш тўғрисидаги қарорга ва эмиссия рисоласига киритилаётган ўзгартиришлар ва (ёки) қўшимчалар матнини тасдиқлаш;
- 22) акцияларни жойлаштириш (ташкил этилган қимматли қоғозлар савдоларига чиқариш) нархини белгилаш;
- 23) жамият томонидан корпоратив облигациялар, шу жумладан, акцияларга айирбошланадиган облигациялар чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- 24) қимматли қоғозларнинг ҳосилаларини чиқариш тўғрисида қарор қабул қилиш;
- 25) жамиятнинг ижроия органига тўланадиган ҳақ ва компенсациялар миқдорларини белгилаш.

10.18. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги Қонун ва ушбу уставга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш ҳам киритилиши мумкин.

10.19. Жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар ҳал қилиш учун жамиятнинг ижроия органига ўтказилиши мумкин эмас.

10.20. Жамият кузатув кенгашининг аъзолари акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга сайланади. Жамият кузатув кенгашининг сон таркиби 7 кишидан иборат.

- 10.21. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланган шахслар чекланмаган тарзда қайта сайланиши мумкин.
- 10.22. Жамиятнинг Бош директори жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас.
- 10.23. Айти шу жамиятда меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар жамиятнинг кузатув кенгаши аъзоси бўлиши мумкин эмас.
- 10.24. Жамиятнинг кузатув кенгаши таркибига сайланадиган шахсларга нисбатан қўйиладиган талаблар жамият уставида ёки акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган қарорда белгилаб қўйилиши мумкин.
- 10.25. Жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари сайлови кумулятив овоз бериш орқали амалга оширилади.
- 10.26. Кумулятив овоз беришда ҳар бир акциядорга тегишли овозлар сони жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади ва акциядор шу тариқа олинган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақли.
- 10.27. Энг кўп овоз тўплаган номзодлар жамият кузатув кенгашининг таркибига сайланган деб ҳисобланади.
- 10.28. Жамият кузатув кенгашининг раиси кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан, ушбу кенгаш таркибидан кузатув кенгаши аъзолари томонидан сайланади.
- 10.29. Жамиятнинг кузатув кенгаши ўз раисини кузатув кенгаши аъзоларининг умумий сонига нисбатан кўпчилик овоз билан қайта сайлашга ҳақли.
- 10.30. Жамият кузатув кенгашининг раиси унинг ишини ташкил этади, кузатув кенгаши мажлисларини чақиради ва уларда раислик қилади, мажлисларда баённома юритилишини ташкил этади, акциядорларнинг умумий йиғилишида раислик қилади.
- 10.31. Жамият кузатув кенгашининг раиси бўлмаган тақдирда унинг вазифасини кузатув кенгашининг аъзоларидан бири амалга оширади.
- 10.32. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан унинг ўз ташаббусига кўра, жамият кузатув кенгаши, тафтиш комиссияси, ижроия органи аъзосининг талабига кўра чақирилади.
- 10.33. Жамият кузатув кенгашининг мажлиси кузатув кенгашининг раиси томонидан ҳар чоракда камида бир марта чақирилади.
- 10.34. Жамият кузатув кенгашининг мажлисини ўтказиш учун кворум жамият кузатув кенгашига сайланган аъзоларнинг етмиш беш фоизидан кам бўлмаслиги керак.
- 10.35. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг сони жамият уставида назарда тутилган миқдорнинг етмиш беш фоизидан кам бўлган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг янги таркибини сайлаш учун акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириши шарт. Кузатув кенгашининг қолган аъзолари акциядорларнинг бундай навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилишга, шунингдек жамият ижроия органи раҳбарининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, унинг вазифасини вақтинча бажарувчини тайинлашга ҳақлидир.
- 10.36. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида қарорлар, агар қонун ҳужжатларида ўзгача қоида назарда тутилмаган бўлса, мажлисда ҳозир бўлганларнинг кўпчилик овози билан қабул қилинади.
- 10.37. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида масалалар ҳал этилаётганда кузатув кенгашининг ҳар бир аъзоси битта овозга эга бўлади.
- 10.38. Жамият кузатув кенгашининг бир аъзоси ўз овозини кузатув кенгашининг бошқа аъзосига беришига йўл қўйилмайди.

10.39. Жамият кузатув кенгаши аъзоларининг овозлари тенг бўлган тақдирда жамиятнинг кузатув кенгаши раиси ҳал қилувчи овоз ҳуқуқига эга бўлади.

10.40. Жамият кузатув кенгашининг мажлисида баённома юритилади. Кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлис ўтказилганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай тузилади. Мажлис баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

- мажлис ўтказилган сана, вақт ва жой;
- мажлисда ҳозир бўлган шахслар;
- мажлисининг кун тартиби;
- овоз беришга қўйилган масалалар, улар юзасидан ўтказилган овоз бериш яқунлари;
- қабул қилинган қарорлар.

Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси мажлисда иштирок этаётган жамият кузатув кенгаши аъзолари томонидан имзоланади, улар мажлис баённомаси тўғри расмийлаштирилиши учун жавобгар бўлади.

10.41. Жамият кузатув кенгашининг қарорлари сиртдан овоз бериш йўли билан (сўров йўли билан) жамият кузатув кенгашининг барча аъзолари томонидан бир овоздан қабул қилиниши мумкин.

10.42. Жамият кузатув кенгаши мажлисининг баённомаси имзоланган куни жамиятнинг ижроия органига ижро этиш учун топширилади. Кузатув кенгаши акциядорларнинг умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилган тақдирда мазкур қарор ҳақидаги ахборот жамиятнинг ижроия органига кузатув кенгашининг мажлиси ўтказиладиган куни топширилади.

Ижроия органи

10.43. Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш Бош директор томонидан амалга оширилади.

Жамиятнинг Бош директори **уч** йил муддатига сайланади.

10.44. Жамият бош директорининг ваколатлари муддатидан илгари тугатилган тақдирда, жамият кузатув кенгашининг қарори билан белгиланган шахс унинг вазифаларини акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган даврда вақтинча бажариб туришига йўл қўйилади.

10.45. Жамият Бош директорининг ваколатига жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилишга доир барча масалалар киради, акциядорлар умумий йиғилишининг ёки жамият кузатув кенгашининг ваколат доирасига киритилган масалалар бундан мустасно.

10.46. Жамиятнинг Бош директори акциядорлар умумий йиғилишининг ва жамият кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил этади.

10.47. Жамиятнинг Бош директори жамият номидан ишончномасиз иш юритади.

Жамиятнинг Бош директори ваколатлари доирасига қуйидагилар киради;

- жамият номидан ишончномасиз иш юритиш ва жамиятнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш;
- жамият номидан битимлар тузиш, жамиятнинг филиали ёки ваколатхонаси раҳбарини тайинлаш;
- штатларни тасдиқлаш, ходимларни ишга ёллаш, улар билан меҳнат шартномасини тузиш ва бекор қилиш, ходимларга нисбатан тегишли чораларни кўриш, ходимлар томонидан иш бажарилишини таъминлаш ва назорат қилиш;
- қонун ҳужжатларига биноан жамият номидан ишончномалар бериш;
- жамиятнинг барча ходимлари бажариши мажбурий бўлган буйруқлар чиқариш ва кўрсатмалар бериш;
- ўз ваколатлари доирасида Жамиятнинг кундалик фаолиятига раҳбарлик қилиш;

- жамият акциядорлари умумий йиғилишининг ва кузатув кенгашининг қарорлари бажарилишини ташкил қилиш;
- Жамиятда бухгалтерия ҳисобининг ташкил этилиши, ҳолати ва ишончлилиги, тегишли органларга ҳар йилги ҳисобот ва бошқа молиявий ҳисоботлар, шунингдек акциядорларга, кредиторларга ва бошқа ахборот олувчиларга тақдим этиладиган жамият фаолияти тўғрисидаги маълумотлар ўз вақтида тақдим этилишини таъминлаш;
- амалдаги қонун ҳужжатларига, жамиятнинг ички ҳужжатларига, шу жумладан «O'ZELEKTROAPPARAT-ELECTROSHIELD» АЖ ижроия органи тўғрисида»ги Низомга риоя қилиш.

10.48. Жамият Бош директорининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча қонун ҳужжатларида, жамият уставида, лавозим йўриқномасида ҳамда уларнинг ҳар бири жамият билан бир йил муддатга тузадиган шартномада белгиланиб, шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили қарор қабул қилинади. Шартнома жамият номидан жамият кузатув кенгашининг раиси ёки кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамиятнинг Бош директори билан тузиладиган шартномада уларнинг жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг умумий йиғилиши ва жамият кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак.

10.49. Жамиятнинг Бош директорига тўланадиган ҳақ миқдори жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак.

10.50. Жамиятнинг Бош директори вазифаларини бошқа ташкилотларнинг бошқарув органларидаги лавозим билан биргаликда эгаллаб туришга фақат жамият кузатув кенгашининг розилиги билан йўл қўйилади.

10.51. Жамият кузатув кенгаши жамиятнинг бош директори билан тузилган шартномани, агар улар ушбу уставни қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

10.52. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ёки жамият кузатув кенгаши томонидан жамият Бош директорининг ваколатларини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда, жамият Бош директорининг ваколатларини бошқа шахсга ўтказиш тўғрисидаги масала ўша йиғилишнинг ўзида ҳал этилиши ёхуд жамият Бош директори вазифасини вақтинча бажарувчи шахсни тайинлаган ҳолда акциядорларнинг яқин орадаги умумий йиғилишида кўриб чиқиш учун қолдирилиши мумкин.

11. Жамиятнинг фаолиятини назорат қилиш

11.1. Агар жамият активларининг баланс қиймати энг кам иш ҳақи миқдорининг юз минг баробаридан кўп бўлса Жамиятда ички аудит хизмати ташкил этилади. Ички аудит хизмати жамиятнинг кузатув кенгашига ҳисобдордир.

11.2. Жамиятнинг ички аудит хизмати жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари томонидан қонун ҳужжатларига, жамият уставига ва бошқа ҳужжатларга риоя этилишини, бухгалтерия ҳисобида ва молиявий ҳисоботларда маълумотларнинг тўлиқ ҳамда ишончли тарзда акс эттирилиши таъминланишини, хўжалик операцияларини амалга оширишнинг белгиланган қоидалари ва тартиб-таомилларига риоя этилишини, активларнинг сақланишини, шунингдек жамиятни бошқариш юзасидан қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилишини текшириш ҳамда мониторинг олиб бориш орқали жамиятнинг ижроия органи, филиаллари ва ваколатхоналари ишини назорат қилади ҳамда баҳолайди.

11.3. Аудиторлик ташкилоти жамият билан тузилган шартномага мувофик қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жамият молия-хўжалик фаолиятининг текширилишини амалга оширади ва унга аудиторлик хулосасини тақдим этади.

11.4. Аудиторлик ташкилоти жамиятнинг молиявий ҳисоботи ва молияга доир бошқа ахборот ҳақидаги нотўғри хулосани ўз ичига олган аудиторлик хулосаси тузилганлиги оқибатида етказилган зарар учун жамият олдида жавобгар бўлади.

12. Яқунловчи қоидалар

12.1. Жамият фаолиятининг ушбу Уставда қайд этилмаган масалалари Ўзбекистон Республикасининг «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади.

12.2. Акциядорлар ўртасида юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига ҳамда жамият уставига мувофик ҳал этилади.

12.3. Низолар ва келишмовчиликларни музокаралар орқали ҳал қилиш имконияти бўлмаган тақдирда, акциядорлар уларни ҳал қилиш учун судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўладилар.

12.4. Ушбу устав Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатларига биноан давлат рўйхатидан ўтказилган вақтдан бошлаб қўлдан киради.